

1500047-21.2022.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... da prisão, evidenciam a finalidade do tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelos réus.

Da dosimetria da pena

Provas, assim, a autoria e materialidade delitivas, passo à dosimetria da pena dos acusados, com base nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-21.2022.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-21.2022.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017482/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22540517 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 346/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2017482 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA NASCIMENTO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e LUANA NASCIMENTO DOS SANTOS, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 16 horas, na Rua Olindo Silvio Mangili, 295, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, tinham em depósito, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 41 porções de crack, com peso bruto de 78,60 gramas, 18 porções de maconha, pesando

262,10 gramas e 249 porções de cocaína, com peso bruto de 202,75 gramas. Notificados, os acusados apresentaram defesas escritas (fls. 196/198 e 200/202). A denúncia foi recebida em 11/04/2022 (fls. 210/211). Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e os réus foram interrogados (fls. 303 e 704). Encerrada ela, as partes apresentaram memoriais (fls. 709/715 e 720/727).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime descrito na denúncia ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/05), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 116/122, bem como pela prova oral produzida. A autoria também é certa.

Interrogado, o réu confirmou os fatos, no entanto alegou que LUANA não tinha conhecimento deles. Disse que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico, pois estava desempregado e sendo ameaçado por dívidas com traficantes. Declarou que LUANA somente viu os entorpecentes no dia anterior aos fatos e havia falado que se livraria deles.

Como se sabe, a confissão judicial é meio seguríssimo de prova que só deve ser afastado por circunstância especialíssima que denote a sua insinceridade. Nada foi produzido nesse sentido, ao contrário, a confissão restou confirmada pela prova oral e guarda simetria com a materialidade delitiva.

Quanto ao valor probatório da confissão, ensina a doutrina:

“Como salientado ao início do presente capítulo, a confissão é só um meio de prova, entre as existentes, com o mesmo valor teórico; apenas, como se trata de uma admissão de culpa feita pelo próprio acusado, assume um realce excepcional. O sentido valorativo dado pela jurisprudência é apreciado diante de sua natureza: judicial ou extrajudicial.

A confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá a sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.”

Em juízo, a ré disse que no dia dos fatos foi procurar LUIZ no bar, momento em que a polícia chegou no local. Alegou que tinha ciência sobre o vício em drogas por parte do corréu, mas não sabia que ele guardava drogas. Questionada, confirmou que estava acompanhada de advogado quando foi interrogada extrajudicialmente.

O investigador de polícia José Eduardo Trevisan disse que na época receberam várias denúncias da prática do tráfico de drogas por LUIZ e sua esposa. Ainda, afirmou que havia informações de que os filhos dos acusados também vendiam drogas. Declarou que no dia dos fatos souberam que LUIZ estaria em um bar, assim uma equipe se dirigiu para lá, e outra para a residência. Na casa dos acusados encontraram drogas em vários lugares, dentro do armário, em cima da mesa, prontas para a venda.

O policial civil Bruno Beojone Messi apresentou versão semelhante, acrescentando que em todos os cômodos da casa tinham porções de diversas drogas.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

“Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ

18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido". (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que

"Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Além do mais, as testemunhas foram inquiridas sob advertência, com a garantia do contraditório e não chegou a ser contraditadas pela defesa, tudo nos termos dos arts. 210, 212 e 214 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, as suas declarações, como meio de prova para a condenação.

As denúncias sobre tráfico que culminaram nas diligências e na prisão em flagrante dos acusados restaram comprovadas pela localização e apreensão das drogas, bem como a confissão de LUIZ.

Nota-se, no entanto, a nítida intenção de LUIZ em isentar a ré LUANA do delito. Ocorre que as denúncias eram no sentido que o casal traficava junto, também não é crível que a acusada não tinha ciência que havia drogas guardadas em sua residência, já que de acordo com as testemunhas, elas estavam por toda a casa. Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório. E é exatamente esse o caso dos autos. Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT - 729/542).

Neste contexto, a finalidade espúria do entorpecente apreendido é extraída das circunstâncias do caso.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes (41 porções de crack, com peso bruto de 78,60 gramas, 18 porções de maconha, pesando 262,10 gramas e 249 porções de cocaína, com peso bruto de 202,75 gramas), 181 "pinos" vazios e dinheiro em espécie, bem como as declarações dos policiais e as circunstâncias da prisão, evidenciam a finalidade do tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelos réus.

Da dosimetria da pena

Provas, assim, a autoria e materialidade delitivas, passo à dosimetria da pena dos acusados, com base nos artigos 42 e 43, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.343/06 (valorarei em terceira fase a quantidade das drogas).

Os réus são tecnicamente primários, a culpabilidade não extravasou os limites do que se pode considerar normal para casos como dos autos. Essas circunstâncias recomendam a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão.

Em segunda fase, embora LUIZ tenha confessado a prática do crime, a pena já foi estabelecida no seu mínimo levando ao impeditivo da redução, conforme súmula 231, STJ.

Em terceira fase, impossível a aplicação da causa de redução de pena inserida no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Com efeito, a versão informada pelos policiais

indica não se tratarem de comerciantes eventuais, já que mantinham drogas variadas e em grande quantidade, a qual se destinaria a diversidade de fregueses atingindo grande número de pessoas. A consideração da quantidade, natureza e variedade de entorpecente apreendido para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a aplicação do redutor do chamado "tráfico privilegiado" não configura indevida dupla valoração (HC 578.782, STF). Outrossim, O E. TJSP, no julgamento da Apelação nº. 1500519-27.2019.8.26.0165, 8ª Câmara de Direito Criminal, da lavra do Eminente Desembargador Sérgio Ribal, assim já se pronunciou (destaquei):

"...Com efeito, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas. De certo que ao "marinheiro de primeira viagem", não seria confiada tamanha quantidade de droga, que, ademais, para ser distribuída ou comercializada, também dependeria de certa dedicação e empenho por parte do acusado, podendo atingir considerável número de usuários. Acrescente-se a tal a informação decorrente de denúncia anônima e diligências policiais de que o acusado pratica o tráfico, o que deram azo à expedição de mandado de busca e apreensão. Vale registrar que "(...) uma fileira de cocaína pode ser feita com 0,1 a 0,125 gramas do entorpecente" (HC nº 0248840-43.2012.8.26.26.0000 - Rel. Des. José Damião Machado Cogan - 5ª Câmara de Direito Criminal - TJSP - j. 07.02.2013). Assim, as particularidades do caso em análise, citadas acima, não autorizariam a diminuição da reprimenda tal como pretendido pela defesa, sob pena de afastar-se ainda mais o julgador do verdadeiro escopo legal...".

Com isso, a pena total é de 05 anos de reclusão, quantidade em que se torna definitiva face a ausência de outras circunstâncias que possam ser aplicadas.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento.

O regime inicial fechado é o mais indicado, porque o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, houve apreensão de variada quantidade de entorpecente, uma delas cocaína, de grande poder vulnerante e que pode atingir diversos usuários. Quanto à pena pecuniária, valho-me dos mesmos critérios para fixá-la em 500 dias-multa, que terão o valor unitário mínimo por não haver nos autos o que indique ser o acusado pessoa financeiramente abonada.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar os réus LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e LUANA NASCIMENTO DOS SANTOS a cumprirem, cada um, 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Permito o apelo em liberdade.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos acusados no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Dois Corregos, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA